III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de urbanización PAU UE 6-01 de Herencia (expediente: S478/2026/CR/00151), ubicado en el término municipal de Herencia (Ciudad Real) y cuya promotora es Tecnove, SL. [2026/7740]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6 concreta los proyectos que serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, debiéndose ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de esta ley.

Incluido el proyecto de referencia en la citada Ley 2/2020, Anexo II.7.b: Proyecto de urbanización de uso residencial o dotacional que ocupen más de 1ha (Proyectos no incluidos en el anexo I), procede la tramitación de la correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada conforme con el artículo 51 y siguientes.

Primero. Descripción del proyecto.

El proyecto de urbanización de la UE 6-01, de uso residencial, de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Herencia, se encuentra al borde oeste del núcleo urbano, y está delimitado al sur por la Avenida de la Labradora (CM-3165, pero de titularidad municipal en el tramo urbano) y la Calle Virgilio al este, con una superficie total de más de 19.000m². La Unidad de Ejecución comprende 7 parcelas situadas en la manzana 89762 de catastro. Dos de las parcelas se encuentran ya edificadas (con fecha de construcción según catastro en 1997) y con la totalidad de los servicios urbanos disponibles. Además, se actuará sobre dos accesos al nuevo sector que conectan con la Avenida de la Labradora.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 27/05/2026 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Calidad Ambiental) la solicitud y documentación de inicio de procedimiento de evaluación ambiental simplificada procedente del Ayuntamiento de Herencia (siendo el Órgano Sustantivo el propio Ayuntamiento). El 4/08/2026 se realizan las correspondientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2/2020 con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Ayuntamiento de Herencia.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana
- Dirección General de Calidad Ambiental - Servicio Prevención e Impacto Ambiental
- (*) Delegación Provincial de Ciudad Real de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio Economía Circular y Agenda 2030
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio de Medio Natural
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio de Incendios Forestales y Ayudas
- (*) Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Ciudad Real - Servicio Protección Ciudadana
- (*) Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real - Servicio Salud Publica
- Delegación Provincial de Ciudad Real de La Consejería de Fomento - Servicio Urbanismo
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales
- Ecologistas en Acción Ciudad Real
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
- Sociedad Española de Ornitología

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente resolución. Aun así, los aspectos más relevantes de los informes recibidos se reflejan a continuación:

- Con fecha de 6/08/2026 el Servicio de Protección Ciudadana informa que habrá de tenerse en cuenta especialmente el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), y la Norma Básica de Autoprotección (NBA).
- Con fecha de 09/09/2026 la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado ni a las zonas de servidumbre y policía. Se deberá acreditar el consumo hídrico del municipio, así como la capacidad del sistema de saneamiento municipal (sistemas colectores y EDAR).
- Con fecha de 09/09/2026 el Servicio de Salud Pública y Consumo de Ciudad Real informa que será necesario cumplir con el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, respecto a la red de distribución de agua de consumo humano.
- Con fecha de 15/09/2026 el Servicio de Medio Natural informa favorablemente al proyecto siempre que se cumplan las condiciones expuestas en el informe relacionadas con la protección de la fauna del medio y garantizar el éxito reproductivo de especies de fauna protegida.
- Con fecha de 18/09/2026 el Servicio de Cultura informa favorablemente pues, según la documentación presentada, se puede considerar que no se genera afección alguna al Patrimonio Cultural del municipio. Si bien, el Ayuntamiento de Herencia deberá notificar y remitir al Servicio de Cultura la resolución final que se adopte de la modificación (Perid) y proyecto de urbanización de referencia.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

Según el documento ambiental y la documentación técnica aneja el objeto del proyecto es la ejecución de las obras de urbanización de la UE 6-01 de las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de Herencia, delimitado por la Calle Virgilio y la Avenida de la Labradora.

La ordenación urbanística de Herencia se encuentra regulada mediante NN.SS. aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real (Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) el día 4 de febrero de 1998. La figura de planeamiento que desarrollará el suelo objeto de ordenación, “Plan Especial de Reforma Interior de Desarrollo UE 6-01”, mantendrá las determinaciones del ámbito y condiciones de ordenación marcadas en la ficha vigente de las NN.SS., introduciendo únicamente modificaciones a nivel de Ordenación Detallada.

El proyecto de urbanización tiene por objeto la ejecución de las obras de acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras, así como la ejecución de los viales e infraestructuras urbanas propias del suelo urbano. La urbanización se desarrolla a través de dos accesos de nueva creación desde la Avenida de la Labradora y la continuación de dos calles ya existentes en el municipio, como son las calles Don Quijote y Alonso Quijano. De esta manera se forma una malla cuadrada con cuatro sectores diferenciados, y la distribución de las parcelas del interior de estos se diseña para optimizar los consumos energéticos de las futuras viviendas, teniendo en cuenta el asolamiento y las corrientes de aire de las futuras edificaciones. Se ha tenido en cuenta la eficiencia energética y las condiciones del microclima urbano, en términos de datos térmicos, topografía e hidrogeología, valorando la orientación de las parcelas, viales y vegetación.

Los acerados peatonales contarán en todo caso con una anchura mínima libre de 1,85m dando cumplimiento a los criterios de accesibilidad e itinerarios accesibles. Se establecerán mesetas de sombreado en la banda de aparcamiento de la totalidad de los viales que contendrán las luminarias y alcorques con vegetación (Aligustre, Ligustrum vulgare, y aromáticas. Especies autóctonas con baja necesidad hídrica). Para los viales de nueva ejecución se utilizará pavimento de hormigón por sus menores emisiones de olores, confort en la conducción, menor mantenimiento, menor absorción de calor, etc.

Todos los servicios del ámbito de actuación se proveen desde el entorno inmediato, ya urbanizado, y con las características adecuadas para dar servicio a las nuevas edificaciones. La red de abastecimiento de agua municipal

contará con una red específica para riego por goteo en los alcorques. La red de saneamiento del municipio es unitaria, no obstante, para en un futuro poder cambiar a una red separativa, se proyectan en cada calle de nueva apertura un colector de fecales y uno de pluviales, incluyendo la implantación de imbornales de recogida de aguas superficiales. Se incluirá una red de telecomunicaciones, red eléctrica de media y baja tensión, y red de alumbrado público con luminarias similares a las existentes en el municipio.

Durante las obras se instalará una caseta de obras con las correspondientes acometidas provisionales y se instalará en el perímetro un vallado provisional de obra de 2m de altura.

Se realiza estudio de alternativas siendo la alternativa cero la no actuación manteniendo el ámbito en su estado actual. Además, se estudian varias alternativas que tienen en cuenta las características de los acerados, red de saneamiento, accesos y viales, y su adaptación a las nuevas normas de accesibilidad y previsión de crecimiento municipal. Siendo la alternativa elegida la desarrollada en la documentación y objeto de la presente Resolución.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se encuentra al oeste del casco urbano de Herencia y está delimitado al sur por la Avenida de la Labradora y la Calle Virgilio al este.

3.3. Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos negativos serán los producidos por el movimiento de tierras, el tránsito de maquinaria, la construcción de las infraestructuras, y la generación de residuos durante la fase construcción. Durante la fase de funcionamiento los impactos estarán asociados al uso de las zonas verdes, red viaria e instalaciones previstas que principalmente serán efectos sobre la calidad del aire y ruido. Las actuaciones proyectadas pasarán a formar parte del tejido e infraestructuras urbanos del municipio con carácter indefinido.

Por otra parte, la adopción y aplicación de las medidas cautelares, preventivas y correctoras propuestas por el promotor en el documento ambiental minimizarán los impactos ambientales que potencialmente podrían surgir, además de las que se establezcan en la presente resolución.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en la documentación presentada, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de la presente resolución, y considerando las sugerencias que figuran en los informes recibidos tras las consultas previas realizadas por el órgano ambiental, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización sustantiva de este proyecto.

4.1. Protección del suelo y gestión de residuos.

La totalidad de los residuos que se generen durante la fase de construcción y explotación del proyecto deberán gestionarse conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Estos residuos deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo. El entorno de actuación deberá quedar expedito de cualquier clase de residuo, independientemente de su tipología. La maquinaria que se utilizará durante las obras es susceptible de generar residuos peligrosos por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento, que se eliminará recogiéndose en recipientes adecuados, hasta su retirada por gestores autorizado. Para la reducción de aceites y otros productos lubricantes se hará un uso racional del producto, utilizándose en cantidades apropiadas. Los recipientes que contienen estos lubricantes, así como los aceites usados de la maquinaria, serán almacenados de manera adecuada para su posterior recogida y tratamiento por parte de un gestor de residuos autorizado. Estos contaminantes deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Si durante la fase de obras se generasen tierras y piedras limpias sobrantes que no puedan reutilizarse en el ámbito del proyecto, tendrán un destino autorizado (relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron https://www.jccm.es/tramites/1004348) y tratándose de tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del

terreno previas será dispuesta en acopios de hasta un metro de altura y se utilizará preferentemente en espacios de revegetación dentro del ámbito del proyecto.

Según el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las entidades o empresas que realicen actividades generadoras de residuos peligrosos deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades. Según el artículo 63 de dicha ley la comunicación se inscribirá por la Comunidad Autónoma en el registro de producción y gestión de residuos. El ejercicio de alguna actividad de las descritas en dicha ley sin que se haya efectuado dicha comunicación constituye una infracción.

Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos: desaparición, pérdida o escape, deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.

Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030 (Decreto 35/2024, de 2 de julio).

4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

La zona de actuación se encuentra a unos 3,1km al oeste del río Amarguillo por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado ni a las zonas de servidumbre y policía.

Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente de desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.

La actuación planificada se abastecerá de la red municipal por lo que será necesario que el ayuntamiento aporte certificado emitido por la empresa gestora de abastecimiento o por el propio ayuntamiento acerca del consumo hídrico actual del municipio.

Se cumplirá el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, respecto a la red de distribución de agua de consumo humano.

En caso de utilización de aguas regeneradas para el riego de zonas verdes debe hacerse cumpliendo el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua de acuerdo al uso de las mismas.

Las aguas residuales que se generen en el nuevo sector se evacuarán a la red de saneamiento del municipio. Asimismo, se indica que dicha red de saneamiento actualmente es de tipo unitaria; si bien, para el nuevo sector planificado se contempla la instalación de una red de tipo separativo. Se deberá comprobar la capacidad de los sistemas colectores y de la EDAR existente para evacuar y tratar adecuadamente tanto el volumen de aguas residuales generado en la actualidad en el municipio como el incremento de aguas residuales que se pudiera generar por el desarrollo de la actuación urbanística planificada. Será necesario aportar certificado de la empresa gestora de saneamiento, o del propio ayuntamiento, que acredite el vertido actual del municipio.

Dado que las aguas residuales producidas en la actuación serán vertidas a la red de saneamiento municipal., según lo dispuesto en el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), le corresponderá al Ayuntamiento de Herencia emitir la autorización de vertido a la red municipal de saneamiento, debiéndose cumplir tanto los límites cuantitativos como cualitativos que se impongan en el correspondiente Reglamento u Ordenanza municipal de vertidos en la red de saneamiento.

De acuerdo con el artículo 259 quater del Reglamento del DPH, en las autorizaciones de vertido que incluyan desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

- En tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos.
- Como criterio general y salvo casos justificados, no se permitirán vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia cuando no estén justificados de acuerdo con las características del aguacero que las haya originado, en relación con los umbrales mínimos indicados en el anexo XI Norma Técnica Básica para

el control de los vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia conforme, en su caso, al contenido y objetivos establecidos en el plan integral de gestión del sistema de saneamiento regulado en el artículo 259 quinquies.
- Se deberá dotar al sistema de saneamiento de las aglomeraciones urbanas indicadas en el artículo 259 quinquies.2, tanto de puntos de control, de fácil acceso y seguro para las tareas de vigilancia e inspección como de elementos de monitorización de los vertidos por desbordamientos que midan el número y el tiempo de duración del evento y que permitan estimar el volumen asociado a cada evento y, en su caso, los parámetros de calidad que el organismo de cuenca considere necesarios para un mejor conocimiento de la contaminación asociada a los vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento, de acuerdo con del anexo XI.

Para planificar y diseñar los sistemas de saneamiento de zonas urbanas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en relación a desbordamientos en episodios de lluvia:

- Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán justificar la conveniencia de establecer redes de saneamiento separativas o unitarias para aguas residuales y de escorrentía, así como plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores.
- En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados.
- El sistema de saneamiento deberá dotarse de los elementos pertinentes en función de su ubicación y tamaño del área drenada para reducir la contaminación al medio receptor producida por sólidos gruesos y flotantes, de acuerdo con el anexo XI. Estos elementos no deben producir una reducción significativa de la capacidad hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de fallo.

Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de las actuaciones urbanísticas, se deberá evitar la contaminación del dominio público hidráulico, impidiendo vertidos incontrolados o accidentales. De conformidad con el artículo 245.4 del Reglamento del DPH, los vertidos indirectos a aguas superficiales con especial incidencia para la calidad del medio receptor han de ser informados favorablemente por el organismo de cuenca previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización.

Para que puedan existir recursos suficientes que satisfagan las demandas hídricas derivadas del desarrollo de la actuación planteada se deberá acreditar que: el incremento de consumo hídrico que supone el nuevo desarrollo, más la demanda poblacional actual, más los posibles volúmenes comprometidos para el desarrollo de sectores contemplados en los planes municipales de ordenación urbanística, no supera el volumen asignado al municipio de Herencia por el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (BOE nº 35 de 10/02/2023), que asciende a 919.000 m³/año hasta el horizonte 2027 (Apéndice 7.1 de la Normativa).

4.3. Protección al patrimonio cultural.

En el caso de la aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el transcurso de las obras será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación de hallazgos a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural por parte de cualquier agente de la obra civil). El incumplimiento de este deber de comunicación puede ser considerado infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y ss. de la citada Ley 4/2013.

El Ayuntamiento deberá remitir al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, Cultura y Deportes la resolución final que se adopte respecto de la aprobación definitiva del PAU (Perod + PU) para constancia en el expediente.

4.4.- Protección del Dominio Público Pecuario y Viario.

El proyecto de referencia no afecta al dominio público pecuario ni a sus zonas de protección. En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, cauces públicos y otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.

4.5.- Protección de áreas y recursos naturales o ambientales.

En caso de detección de especies de fauna protegida será necesario tener en cuenta su periodo de reproducción, así como la parada fenológica, adaptando las fechas de actuaciones. Se realizará un cronograma de los trabajos

previstos que incluya las limitaciones temporales (parada biológica) para estos periodos sensibles, en particular para aquellas actuaciones más ruidosas y molestas. También se deberán de establecer una serie de medidas compensatorias a los posibles perjuicios sobre las especies afectadas.

En el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, deberá comunicarse inmediatamente a la Delegación Provincial a través del correo espaciosnaturalescr@jccm.es o al Cuerpo de Agentes Medioambientales al correo ucpaammcr@jccm.es. Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, se podrán tomar las medidas que se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla–La Mancha.

4.6.- Análisis de riesgos y vulnerabilidad.

Según el informe remitido por el Coordinador Regional de Emergencias de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Ciudad Real se establece que deberá dar cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla–La Mancha (Platecam), y revisado por orden 104/2025 de 11 de julio de 2025, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad, y en lo contenido en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del mismo.

En este sentido los Planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística deben de cumplir y respetar los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad, en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos). Será el técnico competente que elabore el correspondiente Plan, Proyecto o Actuación quien, a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier plan de protección civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar por el titular de la actividad.

Según el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto, el término municipal de Herencia, se encuentra afectado por el tramo de circunvalación de Alcázar de San Juan, por el oeste, que empieza en el cruce con la carretera CM-4133 y con la carretera que une la CM-42 con Alcázar de San Juan y termina en el cruce con las carreteras CM-310, CM-3012, CM-3166, al norte de la localidad. Este tramo tiene una longitud aproximada de 2,2km. El total de mercancías transportadas en este tramo es de 154.837t/año, siendo en su mayoría materiales de clase 3, como son la mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados, gasóleo y gasolina, en menos medida. No obstante, también se recogen en este tramo un transporte de 1.583t/año de dióxido de azufre, por lo que el accidente más desfavorable estudiado en esta área de especial exposición corresponde con el colapso de un camión cisterna de dióxido de azufre, para el que se ha obtenido una zona de intervención de 14.207m y una zona de alerta de 16.332m, por dispersión de nube tóxica.

Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administración Públicas, en base al análisis de las Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundaciones, zonas inundables asociadas a periodos de retorno, municipios afectados por rotura de presa y los clasificados como A1 en el sistema multicriterio, Herencia se encuentra afectada por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación, estando obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.

La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior, establece en su Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de los documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá inscribir el citado documento en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por Decreto 1/2018, de 9 de enero. Además, desde esta Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la actividad la presentación y/o implantación material y efectiva del Plan de Autoprotección, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente.

El cronograma recogido en el proyecto deberá tener en cuenta las medidas preventivas necesarias en los trabajos que se organizan en época de riesgo extremo de incendios, así como solicitar la correspondiente autorización, en su caso.

4.7. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Con el objeto de minimizar las afecciones medioambientales por ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria y equipos relacionados con la industria) que disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por éstos. Para ello, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria. Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y las correspondientes Ordenanzas municipales.

4.8. Desmantelamiento y cambio de titular.

Si dejara de producirse la circunstancia que ha motivado la ejecución del proyecto, el promotor deberá desmantelar las infraestructuras. Los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado. La finalización de la actividad supondrá presentar a esta Delegación Provincial un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental. En este particular, el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real).

El promotor del proyecto remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Resolución, incluyendo el alcance de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se han expresado, y un listado de comprobación o chequeo con las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (en adelante, PSVA). Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor del proyecto y por el responsable del PSVA que este designe, y se presentará antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Para llevar a cabo el PSVA el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento al órgano ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y del órgano ambiental.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la correcta aplicación de las condiciones establecidas en el Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución en las fases de construcción y funcionamiento.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la construcción y en la fase de funcionamiento.
- Control de la aparición de restos arqueológicos en las obras que se realicen.
- Control de la eficacia de las medidas de carácter preventivo y corrector.
- Control de la adecuada aplicación de las medidas correctoras para la contaminación atmosférica y prevención contra el ruido.

Sexto: Documentación adicional.

El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano ambiental la siguiente documentación, preferentemente en soporte digital:

6.1. Antes del inicio de las obras:

- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) y acreditación fehaciente de la designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, con indicación de su identidad y titulación académica.

- Estudio hidrológico-hidráulico que justifique el eventual incremento del riesgo de inundación.
- Certificado del Ayuntamiento de Herencia o de la empresa gestora de abastecimiento acerca del consumo hídrico actual del municipio, que deberá ser remitido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana como se establece en el punto 4.2 de la presente Resolución.
- Certificado del Ayuntamiento de Herencia o de la empresa gestora de saneamiento que acredite el vertido actual del municipio actual del municipio, que deberá ser remitido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana como se establece en el punto 4.2 de la presente Resolución.

6.2. Antes del 1 de abril de cada año, y durante los tres primeros años contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el DOCM, deberán presentarse los Informes correspondientes a los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental según las condiciones que figuran en el Apartado Quinto de la presente Resolución.

6.3. La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior, establece en su Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá inscribir el citado documento en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por Decreto 1/2018, de 9 de enero. Además, desde esta Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la actividad la presentación y/o implantación material y efectiva del Plan de Autoprotección, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente.

6.4 El Ayuntamiento deberá remitir al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, Cultura y Deportes la resolución final que se adopte respecto de la aprobación definitiva del PAU (Perod + PU) para constancia en el expediente.

Séptimo: Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, que modifica este último y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el Proyecto de Urbanización PAU UE 6-01 de Herencia (Exp. S478/2026/CR/00151), cuyo promotor es Tecnove, S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden de la presente Resolución.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

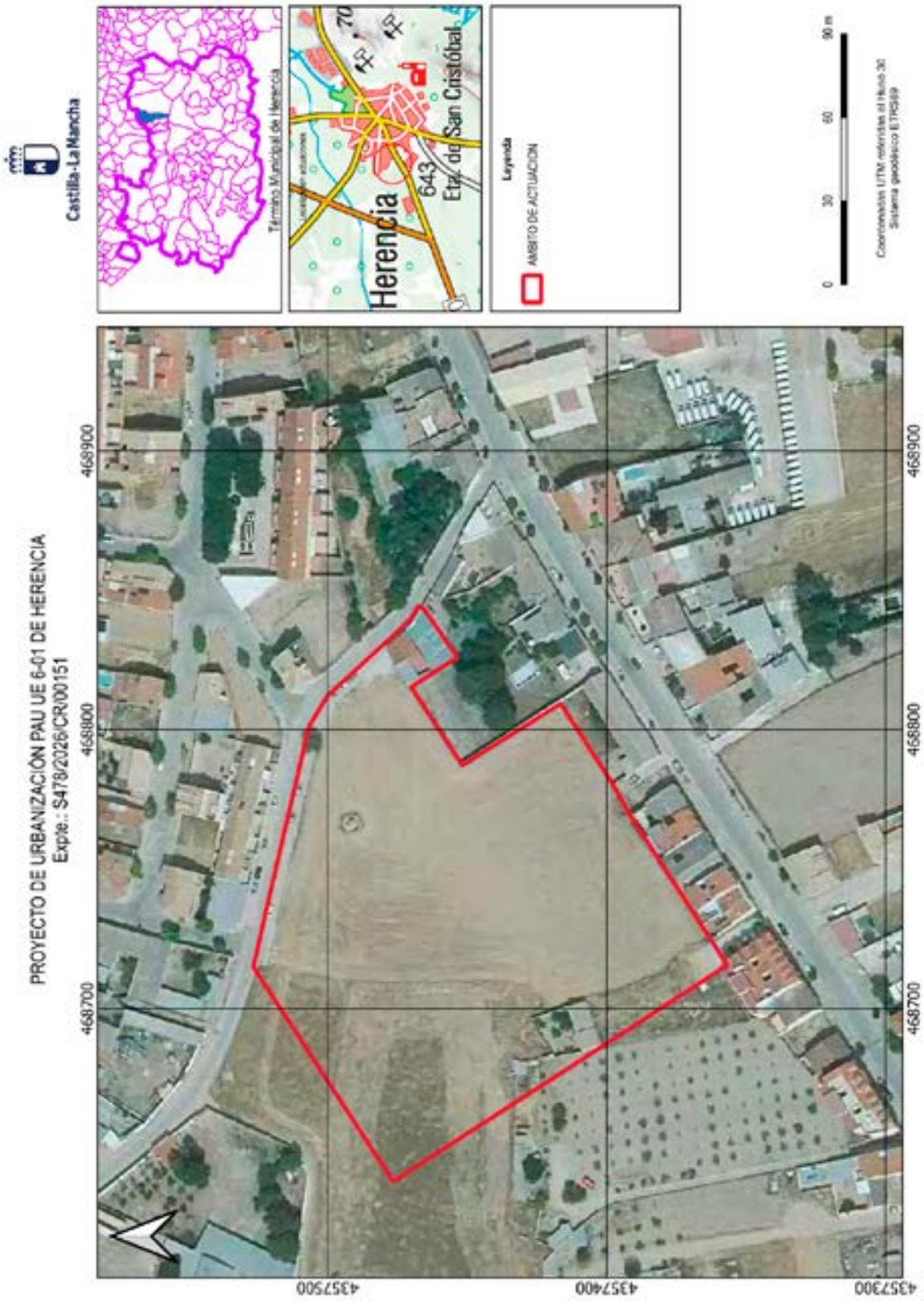
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica

la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se incluye un anexo gráfico.

Ciudad Real, 22 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO


Castilla-La Mancha
Término Municipal de Herencia
Herencia
Etr. de San Cristóbal
643
Leyenda
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
0
30
60
90 m
Coordenadas UTM referidas al Huso 30
Sistema geodésico ETRS89
PROYECTO DE URBANIZACIÓN PAU UE 6-01 DE HERENCIA
Expte.: S478/2026/CR/00151
468900
468800
468700
4357500
4357400
4357300